

Taller #1 Gerencia y gestión de proyectos

Juan Diego Villamizar Toloza

Universidad nacional de Colombia

- 1) Selecciona 2 contratos: uno donde se muestren las buenas prácticas y malas prácticas en ingeniería.

Contrato CMA-N°0249 DE 2025: Buenas practicas

El contrato de consultoría N° 0249 de 2025 se lleva a cabo en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander. Su objetivo central es la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y del Cuadro de Clasificación Documental (CCD) de la Alcaldía, además de prestar acompañamiento técnico y conceptual para fortalecer el Sistema de Información Documental Digital (SIDD) del municipio alojado en la nube. Este acuerdo fue firmado entre el Municipio de San Cayetano y la empresa Servicios Integrales y Suministros INN SAS, cuenta con un presupuesto asignado de \$90.588.750 pesos y se ejecutará en un plazo de cinco (5) meses.

Desde la perspectiva de la gerencia y la gestión de proyectos, este contrato es un excelente ejemplo de estructuración porque refleja la aplicación rigurosa de los cuatro pilares de la contratación pública:

Transparencia: El documento establece claramente el marco legal de su ejecución y justifica el proceso, señalando que para la selección de consultores se emplea la figura del "concurso de méritos", la cual requiere convocatoria pública y garantiza que el proceso sea abierto.

Selección Objetiva: Vinculado al punto anterior, el contrato evidencia que la elección del contratista no es arbitraria, sino que a través del concurso de méritos se evalúan criterios estrictamente técnicos, tales como la experiencia, la capacidad intelectual y la organización de los proponentes.

Economía (y Planeación Financiera): Se demuestra una correcta planeación al garantizar que los recursos ya están asegurados y bloqueados para este fin mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP N° 0626-10). Además, para optimizar el flujo de caja y asegurar resultados, el pago no se hace por adelantado, sino a través de actas parciales que están estrictamente condicionadas a la entrega y aprobación de informes de ejecución.

Responsabilidad y Gestión de Riesgos: El proyecto blindo a la administración frente a posibles fallas. Primero, asigna un doliente directo al nombrar a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para ejercer la supervisión y control del contrato. Segundo, transfiere y mitiga los riesgos financieros obligando al contratista a constituir pólizas de garantía (20% para cumplimiento, 5% para pago de salarios y 20% para la calidad del

servicio). Finalmente, establece herramientas sancionatorias claras, como multas diarias del 1% por retrasos y una cláusula penal pecuniaria equivalente al 20% del valor total del contrato en caso de un incumplimiento mayor.

Contrato PMC-ESPC-002-2026: Malas practicas

El proceso de selección de Mínima Cuantía No. PMC-ESPC-002-2026, adelantado por la Unidad de Servicios Públicos de Convención (USPC) en Norte de Santander, tuvo como objetivo principal la adquisición de insumos químicos esenciales para el tratamiento y potabilización del agua del municipio. A pesar de contar con una aparente planeación financiera previa, respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 062 con un presupuesto oficial asignado de \$48.967.512 pesos, el trámite no culminó en la celebración de un contrato. Mediante la Resolución No. 006 del 13 de marzo de 2026, la dirección de la entidad se vio obligada a declarar el proceso desierto, argumentando que, si bien se presentaron oferentes, ninguna de las propuestas logró cumplir con los requisitos técnicos y habilitantes exigidos en la invitación pública.

Desde la perspectiva de la gerencia y gestión de proyectos, este desenlace configura un claro ejemplo de malas prácticas en la etapa de estructuración, evidenciando fallas que impactan directamente los pilares fundamentales de la contratación pública. En primer lugar, se observa una grave afectación al principio de economía, pues el hecho de que ningún proveedor del mercado logre cumplir las exigencias denota un estudio de mercado deficiente e irreal por parte de la entidad. Esta falta de alineación entre lo que se pide y lo que el mercado puede ofrecer genera un reproceso inoficioso, traducándose en un desgaste administrativo y una pérdida injustificada de tiempo y recursos públicos al tener que reiniciar toda la convocatoria. Asimismo, esta mala planeación vulnera el pilar de la selección objetiva, dado que la imposición de condiciones habilitantes excesivamente restrictivas, confusas o desproporcionadas coarta la libre competencia, impidiendo que exista una verdadera pluralidad de oferentes y una competencia justa en un sector comercial amplio como lo es el de los insumos químicos.

Finalmente, el fracaso de este proceso precontractual trasciende lo administrativo y golpea fuertemente los pilares de la responsabilidad y la transparencia. En términos de responsabilidad gerencial, el objeto del contrato no era un suministro menor, sino un requerimiento crítico para la salud pública de los habitantes de Convención; al retrasar la compra de los químicos para potabilizar el agua por un error en el diseño de los pliegos, la entidad materializó un riesgo altísimo que dejó desprotegida a la comunidad frente a una necesidad básica. A su vez, el principio de transparencia se ve ensombrecido, ya que, aunque el trámite de declarar desierto el proceso se haya hecho apegado a la ley, la publicación de requisitos incomprensibles o inalcanzables genera suspicacias en el mercado. En el entorno de las compras estatales, estas prácticas suelen ser percibidas negativamente como pliegos direccionados o, como mínimo, demuestran una preocupante desconexión entre la administración pública y las realidades del sector privado.